

עין משפט **נר מצוה**

קבוצה א מיי פ"ח מהל' מעילה הל"י:

מוסף תוספות

א. ולפירוש זה משמע שאין בו אלא שר"פ מצומצם בירושלים וכי מדרגת מיניה טרחא ואונסא דאורחא אינו שזה כאן פירוטה שאם היה כ"כ מן המעשר שהיה שזה בכאן פירוטה היתה מתקדשת. מוס' הלא"ש.
ב. גבי הא דאסר ר' יהודה פטר חמור בהנאה מחיים ומפרש משום דלא מצינו דבר שהקפידה עליו תורה לפדותו כשה מותר בהנאה ופר"ך. שם.
ג. כלומר שמתור בהנאה בבבולין אע"פ שהקפידה עליו תורה שאינו מותר בבבולין אלא בכסף צורה. שם.
ד. ומיהו קשה לפי זה דהו"ל למימר דהאפי' קיבל עליו אחריות מ"מ לא ניחא להו משום טירחא דאורחא. שם.
וועי' מהש"א על רש"י ד"ה משום אונסא.
ה. דבירושלים לא שייך טירחא דאורחא. מוס'
הלא"ש. ו. דלא קרינן ביה ערסותיכם בבבולין. מוס' הלא"ש.

תוס' ר"י הזקן

בהיותו יהא. קודש לה'. תרתי. טעמא דתרתי כבי דמתניתין דתני לר' יהודה בשוגג לא קדש, אמאי הא אית ליה לר' יהודה מעשר ממון הדייט הוא, ובהקדש לר' מאיר. (הכא) [בהוראן] יחייב טעמא שהיא אינה רוצה, ונקפא מינה שם בדיקונה ואומרת רוצה אני אין צריך לבדוק אותו דמסתמא ניחא ליה. טרחא דאורחא. צריכה להעלותו לירושלים. דנתחל. שם הם קדושין הרי מתחלל שזו היא הוצאתו והוא דבר אסור. ור' יעקב. דלא ידע הי מיניהו. אנסא דאורחא. עליה רמי שהמעשר אין בו כאן ש"פ שלא ניתן להוציאו [חורן] לירושלים, ואפילו נמכרו דמיו נתפסין בקדושתו. ואתחא שיכחא לאתנוסי טפי ממבאר. ממיאל. ואע"פ שעליו לשלם ההקדש השתא ניחא ליה שמא אין לו עתה כלום. שיצאו לחולין. להנות בהן מעתה, ושגגת הקדש לר' מאיר בעי. היאך יצאו. במאי יצאו מרשות הקדש אחרי שאין דבריהם קיימים. במבר מאי. אם קונה חפץ במעות הקדש לר' מאיר בשוגג קנה או לא קנה.

נג:

איהו לא ניחא ליה משום אונסא דאורחא. פי' בקונטרס דעל כרחק אונסא דאורחא עליה ידיה רמיא שהמעשר אין כאן צו שזה פירוטה שלא ניתן להוציאו אלא צירושלים שאפי' ימכרנו דמיו נתפסין בקדושתו וקידושין לריכין שיהו שוים שזה פירוטה^א הילכך אי

הוא ידע מעיקרא דמעשר הו כיון דצעי לקבולי עליה אונסא דאורחא לא הוה מקדש לה ציה דשכיח לאיתנוסי גבי איתתא טפי מגזרלא משמע מתוך פירושו שלא יחולו הקידושין צמוד עד שיהו צירושלים וקשה דפריך צצכורות^ב (דף ט:.) והרי מעשר שהקפידה תורה צכסף לורה פי' כשפודה אותו לריך לפדותו צכסף שש צו לורה וקאמר ר' יהודה צצמוד קידש' ומאי פריך והא איהו לא אמר שיגמרו עד שיהיה המעשר צירושלים ואצירושלים לא הקפידה תורה צכסף לורה דכתיב (דברים יד) ונתת הכסף צכל אשר תאזה נפשך אלא ש"מ מקודשת אפי' צגצולין אס קבלה את המעשר לכן יזיל כפירוש הקונטרס שני דפישא אי נמי אפי' דאין אחריות מוטל עליו לא ניחא ליה דמיהוי לה תרעומת עליה לומר לו קדשתי צדבר שלא הועיל ליד מיהו קשה דמשמע הכא דמתני' איירי צגצולין^ה ואפ"ה קאמר ר' יהודה צצמוד קידש דמעשר ממון הדייט הוא וכן משמע לקמן (דף נד:) דקאמר הפודה מעשר שני שלו מוסיף חומש ומוקי לה כר' יהודהא וההיא ע"כ צגצולין איירי דאי צירושלים אין פודין צו מעשר שני אלמלא משמע דמעשר שני ממון הדייט הוא לר' יהודה אפי' צגצולין וקשה מפרק חלק (פסהדרין דף קיב:) דמשמע התם דצגצולין כ"ע לא פליגי דממון גצוה גבי עיסת מעשר שני ר"מ פוטר מן החלה וחכמים מחייצין ואמר רצ חסדא מחלוקת צמעשר שני צירושלים דר"מ סבר ממון גצוה הוא ורצנן סברי ממון הדייט הוא אצל צגצולין צדברי הכל פטורים וי"ל דאע"ג דלר'

יהודה ממון הדייט הוא אפי' צגצולין מ"מ קאמר רצ חסדא דלאו עיסה היא להתחייב צחלהו^ו הואיל ואין ראיה שם לאכול^ז:

אף במכר לא קנה. ולא יצאו מעות לחולין ואין מעילה לר"מ אלא צאכול הקדש אצל צמוציא הקדש אין לו מעילה דכל מקום שהוא שם הקדש חל עליו דכל היכא דאיתא צי גוא דרחמנא איתיה^ח כיון דאי הוה ידע לא הוה מפיך אצל צמוד קידש דר"מ לטעמיה דלמר הקדש צמוד מתחלל ומפיך לה מקרא^ט (או מעלה מעל) ואין מעילה אלא צשינוי^י כלומר צצמוד דאס ירצה לגחלו יקנו מיד וזה שינה היכא דקידש צצמוד וראיה^{יא} דמעלה מעל הו צצמוד דכתיב (במדבר ה) גבי סוטה גבי איש כי תשטה אשתו ומעלה צו מעל והתם על כרחק צצמוד קאמר דודאי כשמוזה מוידה היא וקרא דונתן הכסף וקס לו למצוה צעלמא דצלאו כסף הוא מתחלל אס ירצה לגחלו ומיהו צמעשר קאמר רבי מאיר דצין צצוגג וצין צצמוד לא קידש דצמעילה הוא דגלי קרא דצצמוד מתחלל אצל מעשר דכל היכא דאיתא שם מעשר עליו ורבי יהודה סבר ממון צעלים הוא ולכן צצמוד קידש דצמונוא הוא אצל צצוגג לא משום טירחא דאורחא: צכנתות

צעה"צ צין כך וצין כך לא ישתמש צהן דלאו אדעתא דהכי אפקדיהו גציה דסתם צעה"צ אינו משתמש תמיד צמעות לפיכך אס הוציא מעל צעה"צ ולא הגוצר שהקידו: **חנוני כצעה"צ**. שאינו לריך תמיד למעות צנותים לו פירות וכל מכר חנותם צאשראי ודי לו צמיעוט מעות צצבדו ר' יהודה אומר חנוני כשולחני: **אצל דר"ע**. המוציא מעות הקדש מעל אחד מהס אלמא צמכר לר' מאיר קנה דאס לא קנה היאך יצאו מעות לחולין: **לידיי**. אס הוציא לא מעל לא זה ולא זה שאין מעילה צמעות אלא צאכולין: **(ו)** לדידך. דיש מעילה צמעות: **אודי** לי מיהא **דחנוני כצעה"צ**. והוא מעל ולא גוצר דלאו צרשותיה עצד ואי"ל ר' יהודה לא מוידנא לך צהא אלא כשולחני הוא ומעל גוצר דמידע ידע דלריך תמיד למעות לקנות סחורה:

האיש מקדש פרק שני קידושין

ולאו ממילא שמעת מינה. צתמיה מדכתיב קדש ישראל לה' ראשית צצואתו כתרומה הס לו וש"מ תרומה נמי הוה קדש לה': **אמר קרא**. גבי מעשר לה' הוא צהווייתו יהא לה': **שמעית מיניה דר' יוחנן פרסי**. טעמא דמתרתי^א

ולאו ממילא שמעת מינה תרגמה^ב רבין סבא קמיה דרב אמר קרא הוא צהוייתו יהא: ובהקדש צצמוד קידש צצוגג לא קידש דברי ר"מ ר"י אומר צצוגג קידש צצמוד לא קידש: א"ר יעקב צשמעית מינה דר' יוחנן תרתי שגגת מעשר דר' יהודה שגגת הקדש דר"מ שניהם אין אשה מתקדשת בהם חדא לפי שאין אשה רוצה וחדא לפי שאין שניהם רוצים ולא ידענא הי מינייהו אמר ר' ירמיה ניחוי אנן מעשר אידי לא ניחא לה משום טירחא דאורחא איהו ניחא ליה דניקני איתתא צמוציא אלא הקדש תרוייהו לא ניחא להו^ג דנתחיל הקדש על ידייהו ור' יעקב אמר איפכא מסתברא מי לא איכא למימר מעשר אידי לא ניחא לה משום טירחא דאורחא איהו לא ניחא ליה משום אונסא דאורחא אלא הקדש צשלמא אידי לא ניחא לה דנתחיל הקדש על ידה אלא איהו מי לא ניחא ליה דניקני איתתא צמוציא בעא מיניה רבא מרב חסדא אשה אין מתקדשת מעות מהו שיצאו לחולין אמר ליה אשה אין מתקדשת מעות היאך יצאו לחולין בעא מינה רב חייא בר אבין מרב חסדא במכר מאי אמר ליה אף במכר לא קנה איתיביה^ד חנוני צבעל הבית דברי ר"מ ר' יהודה אומר א"חנוני כשולחני עד כאן לא קא מופלגי אלא דמר סבר חנוני כשולחני ומר סבר חנוני צבעל הבית אבל דכולי עלמא אם הוציא מעל רבי מאיר לדבריו דר' יהודה קאמר לדידי אם הוציא נמי לא מעל אלא לדידך אודי לי מיהא דחנוני צבעל הבית ואמר ליה לא כשולחני אמר רב חזרנו

דצעי לקבולי עליה אונסא דאורחא לא הוה מקדשה לה ציה דשכיח לאיתנוסי טפי גבי איתתא מגזרלא. א"נ^ה לא רמי אחריות עליה לא ניחא ליה דליתנים מינה פן תעיצב ותאחר לו קידשחני דצבר שלא נהימתי צו: צשלמא אידי לא ניחא לה דניסתחל הקדש על ידה. דמה הנאה יש לה צחילולו אס לא תקבלנו יטרך זה לקדשה צהיתר משלו: דניקני איסתא צמוציא. ואע"פ שעליו לשלם להקדש השתא מיהא ניחא ליה שמה אין לו משלו עכשיו כלום: **אשה** הא קאמרינן דאינה מקודשת צצגגת הקדש לרבי מאיר: **מעות מהו שיצאו לחולין**. להנות מהן עתה וזה יתחייב צהן קרצן מעילה: **היאך יצאו לחולין**. צמה יצאו מרשות הקדש אחרי שאין דצריהס קיימין: **צמכר מאי**. לקח החפץ צמעות הקדש צצוגג לרבי מאיר קנה או לא קנה: **לא קנה**. ולא יצאו מעות לחולין ואין מעילה לרבי מאיר בהקדשות אלא צאכול אוכלי הקדש אצל המוציא מעות הקדש אין לו מעילה צכל מקום שהן שם הקדש עליהם: **חנוני צצעל הצית**. משנה היא צמעילה^א גוצר המפקד מעות אכל שולחני אס לרורין לא ישתמש צהס לפיכך אס הוציא לא מעל הגוצר אלא שולחני ואס מותרים ישתמש צהס לפיכך אס הוציא מעל הגוצר דצרשותיה עצד דמידע ידע דשולחני לריך למעות תדיר אצל

צעה"צ צין כך וצין כך לא ישתמש צהן דלאו אדעתא דהכי אפקדיהו גציה דסתם צעה"צ אינו משתמש תמיד צמעות לפיכך אס הוציא מעל צעה"צ ולא הגוצר שהקידו: **חנוני כצעה"צ**. שאינו לריך תמיד למעות צנותים לו פירות וכל מכר חנותם צאשראי ודי לו צמיעוט מעות צצבדו ר' יהודה אומר חנוני כשולחני: **אצל דר"ע**. המוציא מעות הקדש מעל אחד מהס אלמא צמכר לר' מאיר קנה דאס לא קנה היאך יצאו מעות לחולין: **לידיי**. אס הוציא לא מעל לא זה ולא זה שאין מעילה צמעות אלא צאכולין: **(ו)** לדידך. דיש מעילה צמעות: **אודי** לי מיהא **דחנוני כצעה"צ**. והוא מעל ולא גוצר דלאו צרשותיה עצד ואי"ל ר' יהודה לא מוידנא לך צהא אלא כשולחני הוא ומעל גוצר דמידע ידע דלריך תמיד למעות לקנות סחורה:

^אחזרנו

מסורת הש"ס

א) [צכת"י: תרגמה רצ יצא סבא קמיה דרב יצאא, ב) [צכת"י: דניסתחל וכן לקמן, ג) מעילה כא: צ"מ מג. מוספתא דמעילה ספ"ב, ד) [צס"א: דתרתי, ה) [א] ויקרא, ו) [א] [צדפו"ר: ה, טו,], ז) [א] ויקדושין לריכין שיהיו שוה, ח) [צמהרש"א נוסף אפילו, וכן" מהמוס'א, ט) [כא:], ט) [וע"ע מוס' צבורות, ט: ד"ה ותנן וע' היטב מוס' סוכה לה. סד"ה לצי, י) [חולין קלט,], יא) [צ"ל דתמעל מעל, יב) [א] [וע"ע מעל, יג) [א] [וע"ע מעל, יד) [א] [וע"ע מעל, טז) [צ"ל דתמעל מעל, מעל],

גליון הש"ס

תוס' ד"ה איהו צבה"ד הואיל ואין ראיה שם לאכול. עיין צ"מ ד' ע"א מד"ר כאן:

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה איהו צבה"ד צאכולין אלא לדידך:

הגהות מה"ר ב רנשבורג

א) תוס' ד"ה איהו וכו' וההיא ע"כ צגצולין איירי. ע"י ש"ת שאגת ארי' סימן צ"ז דף פ"ו ע"א וע"ב:

מוסף רש"י

חנוני צבעל הבית. הפקדן אצל חנוני הרי הוא צבעל הבית, שאינו רגיל צחילופין כשולחני וצין כך וצין כך לא ינע צהן (מעילה כא). כשולחני. דלפעמים נמי הוא רגיל להחליף כשולחני לפיכך דיעו כשולחני (טס).